

N. 21904/2021 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA MINORI CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Beatrice Secchi	Presidente
Dott. Piera Gasparini	Giudice Relatore
Dott. Rosa Muscio	Giudice

riunito in camera di consiglio a seguito di

RICORSO CONGIUNTO
ex art. 316 comma 4 c.c. e 337bis e seg. c.c.

proposto da

Parte_1 **(C.F:** *C.F._1* **)**, nata a Milano, il 27.10.1967 e residente a Vittuone (MI) in via Ticino n. 6, assistita e difesa dall'avvocato ADAMI BARBARA presso il cui studio in Milano, via Maestri Campionesi n. 29 è elettivamente domiciliata;
e

Parte_2 **(C.F:** *C.F._2* **)**, nato a Milano il 15.02.1963 e residente a Cerro al Lambro (MI) in via Ercoli D. n. 20/A, assistito e difeso dall'avvocato FRANZINI MARCO BRUNO presso il cui studio in Milano via Leone Pancaldo n. 9 è elettivamente domiciliato;

genitori di *Persona_1*, nata il 28.02.2008;

atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, iscritto in data 12/05/2021, inteso a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto, inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento della prole;

premesso che le parti ricorrenti hanno riferito che hanno raggiunto un accordo sull'affidamento della figlia *Per_1* (28.02.2008) e sul suo mantenimento, chiedendo concordemente la ratifica delle condizioni indicate nel ricorso congiunto, **da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;**

rilevato che appare superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta diretto alla verifica dell'adequatezza degli accordi raggiunti nell'interesse della minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337bis e 337ter c.c.;

ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;

ritenuto che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti, appare manifestamente superfluo l'ascolto della prole (art. 337octies c.c.);

ritenuto che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;

ritenuto che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;

ritenuto che le spese processuali debbano essere compensate, atteso il carattere congiunto del ricorso;

P. Q. M.

Il Tribunale, su ricorso congiunto di *Parte_1* e *Parte_2*
ex artt. 316 comma 4 c.c, 337bis e 337ter e seg. c.c,

1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, **da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;**
2. spese legali compensate.

Decreto immediatamente efficace *ex lege*.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, il 13.07.2021.

Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Piera Gasparini

Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Secchi